

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律（以下「通信傍受法」という。）に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 通信傍受法では、傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪は限定されており、組織的な賭博場開張等図利の罪は、この対象犯罪に含まれている。
- イ. 司法警察員が、被疑者から電話において恐喝されていた被害者の同意を得て、その被害者と被疑者との間の電話による通話内容を録音する場合には、裁判官の発する傍受令状を得る必要はない。
- ウ. 司法警察員は、通信傍受の実施をしている間に行われた通信が、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合には、直ちに当該通信の傍受を停止しなければならない。
- エ. 司法警察員は、覚せい剤取締法違反の事実を被疑事実とする傍受令状に基づいて、通信傍受の実施をしている間に、その被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
- オ. 司法警察員は、通信傍受の実施を終了した場合には、通信の当事者に対し、傍受の実施につき通知しなければならないが、この通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めるときはこの通知をしないことができる。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ ウ 4. イ エ 5. エ オ

No104	通信傍受法	正答率
H23-26	正解 4	64%

ア 誤っている

通信傍受法3条1項、別表第1及び別表第2。通信傍受法では、傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪が限定されている。具体的には、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航に関する犯罪、組織的な殺人という犯罪類型に加えて、平成28年改正によって組織犯罪性を担保する一定の要件の下で追加された、放火、殺人、傷害、逮捕監禁、誘拐、窃盗、詐欺、爆発物使用、児童ポルノという犯罪類型に限定されている。よって、組織的な賭博場開張等図利の罪は対象犯罪に含まれていない。したがって、本記述は、組織的な賭博場開張等図利の罪が対象犯罪に含まれているとしている点で、誤っている。

イ 正しい

通信傍受法2条2項。「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。よって、通信の当事者の一方の同意を得て通話内容を録音する場合には、「傍受」とはならず、録音に裁判官の発する傍受令状は必要ない。本記述では、司法警察員は、被疑者から電話において恐喝されていた被害者の同意を得て、その被害者と被疑者との間の電話による通話内容を録音しているので、当該録音は「傍受」とはならず、録音に裁判官の発する傍受令状は必要ない。したがって、本記述は正しい。

なお、捜査差押えの際に、警察官が立会人である被告人らの同意を得ずに同人らとの会話を録音(以下「秘密録音」という。)した事案において、裁判例(千葉地判平3.3.29、百選10事件)は、「具体的状況のもとで相当と認められる限度において」上記秘密録音を適法としている。当該事案は、会話の一方当事者が秘密録音をしている点で、両当事者の同意がない「傍受」とは異なる事案であることに注意する必要がある。

ウ 誤っている

通信傍受法14条1項。検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。したがって、本記述は、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合には、直ちに当該通信の傍受を停止しなければならないとしている点で、誤っている。

エ 正しい

通信傍受法15条。検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第1若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。本記述では、被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われているが、殺人罪(刑法199条)は死刑又は無期若しくは短期5年以上の拘禁刑を科される犯罪である。よって、本記述では、死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の拘禁刑に当たるものを実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときにあたるので、司法警察員は当該通信の傍受をすることができる。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

通信傍受法 30 条 1 項、2 項。検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨などを書面で通知しなければならない。また、当該通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、原則傍受の実施が終了した後 30 日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官が通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めた場合には、検察官又は司法警察員の請求により、60 日以内の期間を定めて、通知を発しなければならない期間を延長することができる。よって、通信傍受の実施を終了した場合には、通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めるときでも、通知の期間を延長することができるにすぎず、検察官又は司法警察員は通信の当事者に対し通知をしなければならない。したがって、本記述は、通信傍受の実施を終了した場合、通知により捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、司法警察員は通信の当事者に対し通知をしないことができるとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はイとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。

なお、傍受の実施に際しては、従来、通信管理者等の立会いが必要であった（通信傍受法旧 12 条）。しかし、平成 28 年改正により、立会人なしの新たな傍受の方法として、令状記載の期間内で検査官または司法警察員が指定する期間の通信全てを暗号化した上で一時保存させ、その後、通信事業者等の施設において通信管理者等に復元させ、これを再生するという方法が導入されることとなった（同法 20～22 条）。これにより、リアルタイムの傍受・聴取だけでなく、傍受後の事後的な聴取が可能になる。また、通信内容を暗号化して警察署等に設置された機器に伝送させる方法（同法 23 条）も導入されることとなった。これにより通信事業者等の施設以外において立会人なく傍受・聴取することが可能になる。

